



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
III. Estructura social y económica de España

**Tema 16. La estructura social. Tendencias demográficas.
Políticas de igualdad de género. Discapacidad y Dependencia.
Política contra la violencia de género.**

AUTOR: Jesús Lozano Robles
REVISOR: Mar Fernández Fernández

Creación: Noviembre 2020

ÍNDICE

1	LA ESTRUCTURA SOCIAL	2
1.1	LOS GRANDES CAMBIOS SOCIALES	3
2	TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS.....	5
2.1	INDICADORES DEMOGRÁFICOS BÁSICOS	5
2.2	PROYECCIONES PARA EL AÑO 2070.....	6
2.3	LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO.....	9
3	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.	12
3.1	DISCAPACIDAD	12
3.1.1	ESTADO ACTUAL DE LA DISCAPACIDAD EN ESPAÑA.....	14
3.1.2	ESTRATEGIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	15
3.1.3	LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD. EL REAL DECRETO 1112/2018 ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS WEB.....	15
3.2	DEPENDENCIA.	19
3.2.1	LEY 39/2006, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	19
3.2.2	LEGISLACIÓN DE DESARROLLO DE LA LEY 39/2006.....	22
3.2.3	EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD: SISAAD.....	22
3.2.4	ESTADO ACTUAL Y RETOS.....	22
4	POLÍTICAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO.....	25
4.1	IGUALDAD DE GÉNERO: LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN ESPAÑA.....	25
4.1.1	LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVAS DE MUJERES Y HOMBRES.....	29
4.2	VIOLENCIA DE GÉNERO.	33
4.2.1	ESTADÍSTICAS SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.....	34
4.2.2	LEY ORGÁNICA 1/2004, MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.....	35
4.2.3	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.....	36
4.2.4	DISPOSITIVOS DE CONTROL TELEMÁTICO DE MEDIDAS Y PENAS DE ALEJAMIENTO	37
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	39
6	GLOSARIO.....	40
7	TEST.....	41
7.1	PREGUNTAS DE TEST	41
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	44
8	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	45
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	45
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	45

1 La estructura social

El ser humano no puede ser solo entendido como un ser individual, con sus derechos y deberes individuales. Tiene también una dimensión social, ya que es en el grupo donde establece las relaciones y donde puede protegerse y desarrollarse.

Las estructuras sociales son variadas y su taxonomía depende del autor de la misma. Una primera estructura social podría considerarse la familia. En función del perfil y del rol, se establecen normas para asegurar la convivencia y el arraigo de cada elemento de la unidad familiar.

Si seguimos escalando las estructuras sociales, podemos ir a los barrios de las ciudades, a las propias ciudades, a las provincias, terminando por las naciones-estado.

También se puede ver la organización social en función del trabajo: por ejemplo, Platón en su libro “La república” habla sobre las distintas clases sociales, y su función dentro de la comunidad. Las clases sociales que define Platón son: Los gobernantes, los guerreros y los artesanos.

Para entender la sociedad, además de los individuos que la crean, hay que entender las instituciones que le dan forma: entre ellas tenemos la forma de estado (república, democracia o dictadura), la posible separación de poderes y cómo se implementa. También son instituciones: la escuela, la universidad, el derecho, el parlamento...

Las instituciones se pueden entender como configuradoras de relaciones sociales y como suministradoras de estas mismas reglas sociales.

Junto con la estructura social, se analiza la estructura económica: Si la estructura económica es capitalista, socialdemócrata o comunista, la estructura social y las relaciones entre los individuos se estructuran de una manera totalmente distinta, al igual que la relación con el dinero, que es otra institución social.

No se puede olvidar tampoco que la cultura es un factor social muy importante: las sociedades de cultura mediterránea, o las sociedades con orígenes religiosos distintos, configuran unas relaciones entre los individuos totalmente distintas.

Un autor clásico para entender la estructura social es Weber. Weber amplía el concepto de Marx de análisis social basado únicamente en la producción, indicando que más importante que la producción, son las creencias, valores o los principios religiosos que les dan forma. Para Weber, se ha de analizar por separado los elementos de poder, riqueza o estatus, ya que los considera independientes entre sí.

Dando paso a autores modernos, podemos citar a Manuel Castells, sociólogo, economista y actual Ministro de Universidades del Gobierno de España, que destaca tres factores como determinantes de las sociedades.

- **La producción:** es decir, como se modifica el entorno para su apropiación, transformación y consumo.
- **La experiencia:** que son las acciones de los seres humanos sobre sí mismos en las dimensiones biológicas y culturales, con objeto de satisfacer las necesidades y deseos.
- **El poder:** que es la relación por la que se impone la voluntad de unos individuos sobre otros por medio del uso real, potencial o simbólico de la violencia. En las sociedades modernas, el poder está legitimado en el estado, que tiene el monopolio de la violencia.

Para finalizar se concluye que existen muchas teorías que han ido evolucionando a lo largo de los años sobre cómo analizar y definir la estructura social de un conjunto de personas. A continuación, se va a dar

una serie de datos de la estructura social española y su evolución. No se entrará en la estructura económica, puesto que ya ha sido descrito en los temas anteriores.

1.1 Los grandes cambios sociales

José Félix Tezanos, sociólogo, politólogo y actual Director General de Centros de Investigaciones Sociológicas, hace una descripción de los cambios sociales acaecidos en España desde la entrada en el Siglo XXI. Estos cambios, que los equipara a la introducción de la revolución tecnológica, los describe en los siguientes puntos:

1. El incremento de la esperanza de vida (actualmente en 85 y 81 años para mujeres y hombres respectivamente), junto con una tasa de fertilidad en torno a 1,3 hijos por mujer, configuran un panorama donde la pirámide población no cubre las necesidades ni de las pensiones, ni si quiera del propio concepto del trabajo, o su significado tal y como existía antiguamente.
2. Los modelos familiares están cambiando. Desde una familia tradicional, de orden patriarcal y de familias extensas, a familias reducidas, con un máximo de dos hijos, pero siendo lo normal uno o ningún hijo.
3. España se ha convertido en un receptor neto de inmigración, esto ha provocado ciertos comportamientos reaccionarios y xenófobos, sobre todo en las clases bajas. Esto ha generado tensiones bastante importantes.
4. El concepto del trabajo ha cambiado. De conseguir rápido un trabajo para toda la vida, donde existía la creencia tácita de que el empleador y el empleado iban a tener cierta lealtad el uno con el otro, a uno donde la precariedad y la temporalidad son la norma. Esto afecta de manera importante a aquellas personas con formación baja o media/baja. La robotización, y la inteligencia artificial son las dos mayores innovaciones tecnológicas que están provocando un fuerte cambio en el modelo de trabajo. Este mercado laboral dual está reduciendo al mínimo la antigua clase media, dejándolo en que cada vez existe una mayor separación.
5. Las consecuencias de lo anterior son claras: se empieza a ver un incremento de las tensiones sociales, tanto de la criminalidad como de la violencia. El auge de los populismos es fácilmente entendible debido a la falta de expectativas de futuro, sobre todo de la población joven.
6. Desde un punto de vista cultural, los viejos valores basados en el esfuerzo a largo plazo, la disciplina y la austeridad están dejando favor a conceptos más “microscópicos” y laxos, que apenas implican compromisos específicos. Los ideales religiosos han sido sustituidos por ideales políticos o filosóficos, como puede ser el ecologismo o el veganismo.

A modo de ejemplo, hay que señalar que los tribunales ingleses ya empiezan a reconocer el veganismo como una creencia filosófica.

España se ha actualizado muy rápido para igualarse a las sociedades europeas. A nivel sociológico, estamos muy parejos en relación con los valores europeos respecto a los nuevos tipos de familia y al cambio de valores en las generaciones más jóvenes.

Si analizamos los indicadores demográficos básicos según Eurostat, Europa tiene una cierta mejoría con respecto a los indicadores españoles, pero aun así siguen siendo preocupantes. La esperanza de vida es dos años menor en la media europea que en España, y la tasa de fertilidad es de 1,59, lo que suponen 28 puntos básicos mejor que la tasa española, establecida en 1,31, aun así, por debajo del 2,1 deseable para la renovación generacional.

Volviendo a España, existe también un fenómeno sociológico interesante a la hora de votar. Jaime Miquel, analista electoral, establece que los patrones de votación dependen mucho del año de nacimiento. Los nacidos antes del 74, la llamada generación de la guerra, tienen unos patrones fijos a la hora de votar. Sin embargo, los posteriores a ese año, sobre todo si tienen estudios superiores, cambian mucho más su sentido del voto. Esto explica bastante bien el auge de los nuevos partidos, o los cambios en las votaciones de cada uno de esos partidos.

En el libro, “El terremoto silencioso” Oriol Bartomeus, politólogo, habla sobre la influencia del relevo generacional en la transformación del comportamiento electoral en Cataluña. La tesis de ese libro es que este relevo generacional, ha traído generaciones con la idea de nación mucho más arraigada que sus predecesores, con un factor territorial y socioeconómico bastante importante.

Concluyendo, la sociedad española ha evolucionado muy rápidamente para acercarse a la situación europea. La alta esperanza de vida y la escasa natalidad son un problema muy importante, aunque se intente compensar con la inmigración que recibe España.

Los valores de la sociedad han cambiado para pasar de valorar el esfuerzo y las recompensas a largo plazo, por la búsqueda del placer instantáneo. También ha cambiado el concepto de familiar y ha evolucionado mediante la inclusión de nuevos tipos de familia. Para culminar este resumen, existen tensiones sociales muy fuertes debido a la crisis económica que han sido el caldo de cultivo para el resurgir de los populismos.

2 Tendencias demográficas

Tener un análisis detallado de las tendencias demográficas es muy importante para poder analizar las necesidades de políticas futuras, como pueden ser las pensiones o la planificación de servicios de residencias de mayores, al igual que la tendencia económica de largo plazo o estructural.

Desde un punto de vista económico, y tal y como explica Viçens Navarro, la demografía afecta de manera importante al PIB. El PIB se puede calcular como el número de personas trabajando en un país, multiplicado por la productividad de cada una de esas personas.

Se sabe empíricamente que la productividad media anual crece de media un 2 %. Con lo cual, en una sociedad productiva el incremento en la economía se define por el crecimiento de esa población.

El crecimiento de una población se define por: la suma de nacimiento menos defunciones menos emigración más inmigración. Estimar adecuadamente esta variable y realizar proyecciones estadísticas es muy importante para un elemento de cohesión social como son las pensiones.

La seguridad social, realiza cada año estimaciones de crecimiento de la población y del empleo para calcular si el sistema sigue siendo sostenible. Con esas estimaciones, pueden estimar el gasto para los próximos años, y con ello modificar variables tales como las cuotas a pagar, los años cotizados o la edad efectiva de jubilación.

El Defensor del Pueblo, órgano constitucional encargado de asegurarse que se respeten los derechos del Título 1º de Las Constitución, realizó en su informe de 2018 un análisis de los problemas demográficos que ya tiene España.

Todos estos órganos e instituciones (siguiendo la terminología social) se apoyan en los datos que publica el INE todos los años, y las proyecciones anuales que realiza el propio INE cada dos años.

A continuación, se va a realizar un resumen de los indicadores demográficos básicos para, posteriormente, explicar las últimas proyecciones que ha realizado el INE.

2.1 Indicadores demográficos básicos

Los indicadores demográficos básicos en las proyecciones son los siguientes:

1. **Tasa de Natalidad:** se define como el total de nacimientos de madre perteneciente a un determinado ámbito en un año para cada 1.000 habitantes.
2. **Tasa de Fecundidad:** Se define como el total de nacimientos de madre de un determinado ámbito, ocurrido en un año dado por cada 1000 mujeres en edad fértil (fértil se considera entre 15 a 49 años)
3. **Tasa Bruta de Mortalidad:** Se define como el total de defunciones, a lo largo del año indicado, de personas pertenecientes a un determinado ámbito geográfico por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.
4. **Saldo vegetativo:** es la diferencia entre nacimiento menos defunciones.
5. **Saldo migratorio:** es la diferencia entre inmigraciones menos emigraciones.
6. **Tasa de dependencia:** cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años.
7. **Estructura de la población:** Indica la cantidad de gente de una población dada, clasificada según rangos de edad y sexo.

2.2 Proyecciones para el año 2070.

Las proyecciones realizadas por el INE en septiembre de 2020 para el año 2070, tienen unas discontinuidades metodológicas respecto a las de 2018, motivadas por el Covid-19. Para paliarlas, el INE asume las siguientes hipótesis:

- Se estima que el saldo migratorio va a ser igual que el de 2018.
- Que la mortalidad excesiva de este año es algo pasajero y que se recuperará en 2021.
- Que no existe impacto en la natalidad, ya que todavía no se ha podido observar esta situación.

Dicho esto, se va a comenzar por una pequeña comparación de la proyección realizada por el propio INE en 2018, con la proyección realizada en 2020.

En 2018, por ejemplo, se estimaba que España iba a ganar 2,4 millones de habitantes. Sin embargo, en 2020, se considera que esa ganancia será de únicamente 1 millón de habitantes.

El cambio es muy significativo. España ganaría casi un millón de habitantes en los próximos 15 años y más de tres millones hasta 2070 si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales.

Derivado de lo susodicho, la población mayor de 65 años pasará de ser el 25,2% en 2018 al 26,5 % que se estima ahora en 2020. Este hecho tiene una afectación fuerte en las planificaciones de la seguridad social, ya que se estima habrá más personas con derecho a pensión.

Adicionalmente, este hecho confirma que el envejecimiento de la población es mucho más intenso de lo esperado, y que por ello debe de establecer una especial planificación, no solo en materia de pensiones, sino en materia de dependencia y en el envejecimiento activo.

Con esto, se termina la comparación de las proyecciones de 2018 con las de 2020. A continuación, se va a entrar en detalle de las proyecciones realizadas en el año 2020, con objetivo 2070.

El INE considera que en 2070 la población de España sería de 50,6 millones de habitantes. Este crecimiento, sin embargo, no sería por los nacimientos de madres con nacionalidad española, sino por el saldo migratorio internacional.

Según el INE, esto produciría que la población nacida en España pasaría de ser el 85,2 % al 66, 8% dentro de 50 años. Este hecho puede tener consecuencias sociales importantes. En función de la cultura, religión, y situación económica de la migración que obtenga España en los próximos 50 años, se podrá reconfigurar mucho la propia forma de España.

En lo que respecta a los nacimientos, las proyecciones del INE establecen que los nacimientos se seguirán reduciendo hasta 2027, continuando con la tendencia de 2009, que fue cuando la crisis económica empezó a impactar de manera más directa en las economías familiares, y con ello en la natalidad.

Las tasas de fecundidad de las mujeres subirán del 1,23 actual al 1,31, sin embargo, está muy por debajo del 2,3 que se estima necesario para asegurarse el relevo generacional.

En lo que respecta a defunciones, el INE elimina el efecto distorsionador del Covid-19. Considera que la esperanza de vida al nacimiento puede ser incrementada en España en 4,9 años para hombres y 3,8 años para las mujeres, de tal manera que se estima que un hombre vivirá 85,8 años de media y las mujeres hasta los 90 años.

Sin embargo, esa esperanza de vida de la gente que en ese momento tuviera 65 años sería 87,5 años para hombres y 91,3 para mujeres.

Juntando los datos de natalidad con las defunciones nos sale el crecimiento vegetativo. Este crecimiento nos indica que, mínimo, hasta 2060 España seguirá perdiendo población autóctona, solo siendo compensado a nivel de población por el saldo migratorio positivo.

Respecto al crecimiento migratorio, el INE estima que el saldo migratorio, por efectos del Covid-19 solo se verá afectado el año 2020 y el siguiente. Para el año 2069, el INE estima que en España habrá 12,2 millones de personas de origen extranjero.

Ya entrando en la estructura de la población por edades y envejecimiento se puede ver claramente el declive de la población en España y la inversión de la pirámide poblacional, que no tiene visos de parar.

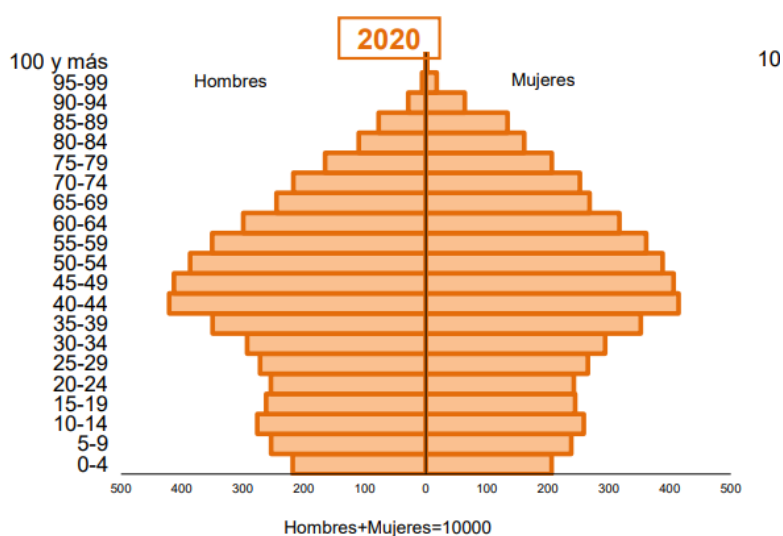


Figura 1 Pirámide población 2020 (Fuente: INE)

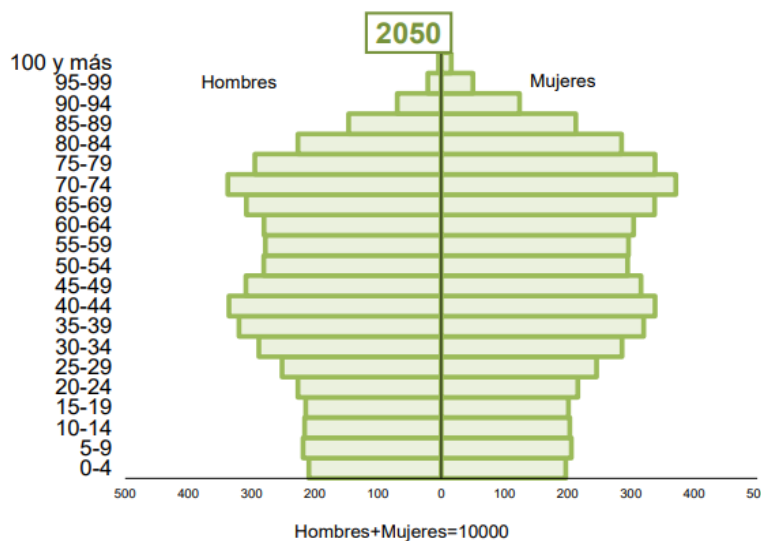


Figura 2 Pirámide Población 2050 (Fuente: INE)

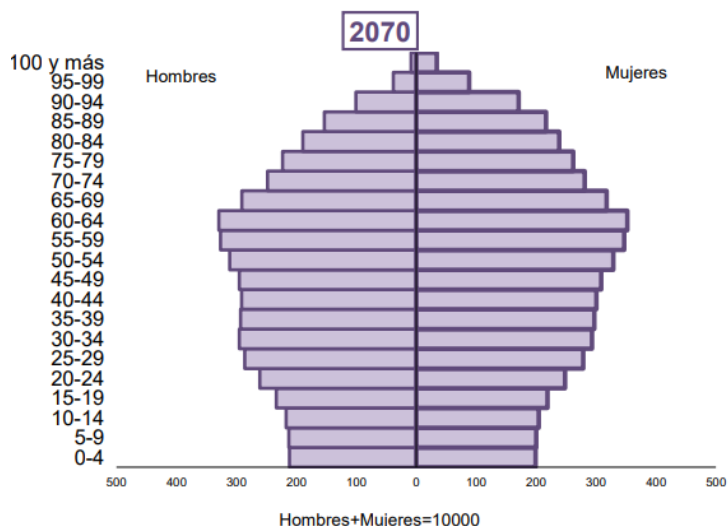


Figura 3 Pirámide Población 2070 (Fuente: INE)

El grupo de edad más numeroso en 2050 sería los que están, actualmente, en la franja de los 40 a 49 años. Esta generación estará en la franja de edad de entre los 70 a los 79 años.

Sin embargo, ya en 2070 y debido al rejuvenecimiento poblacional, serán los nacidos entre 2005 y 2014 los que serán la mayor cohorte, estando en las edades comprendidas en el intervalo de 55 a 64 años. Es lo que se considera parte de la generación Z.

La generación a la que pertenece una persona influye mucho en los gustos, acciones y puntos de vista. Por ejemplo, difícilmente un miembro de la generación X aceptaría introducirse un chip en el cerebro, o que le cuide un robot, siendo algo mucho más aceptado por la generación Z, al ser nativos digitales.

La población entre 20 y 64 años supone actualmente el 60,8 % del total, sin embargo, en 2050 pasaría a ser el 51,9 %, para pasar a ser el 54,4 % en 2070.

Probablemente el dato más impactante será que el porcentaje de población mayor de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6 % alcanzaría el máximo del 31,4% en torno a 2050. Esto significa que 1 de cada 3 personas en España sería o pensionista o en vías de serlo.

La población centenaria, que actualmente son 12.551. personas, ascendería a 217.344 personas en 2070.

En lo que respecta a las CCAA, se estima que crecerán más aquellas con capacidad de creación empleo, al igual que las zonas costeras.

Crecimiento absoluto de la población proyectado por CCAA (2020-2035)

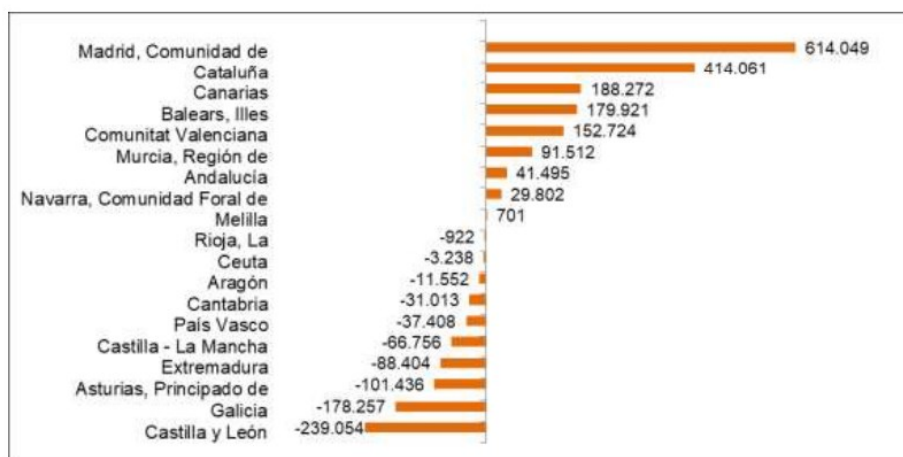


Figura 4 Crecimiento absoluto de población

Respecto a la migración interior, se considera que las provincias de las Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra, serían los territorios que, en términos relativos a su tamaño, atraerán más población.

En este caso los que más perderían serían Ceuta y Melilla, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Una vez descritas las últimas proyecciones del INE, se va a explicar la estrategia nacional que surge del panorama analizado en el punto anterior.

2.3 La estrategia nacional ante el reto demográfico.

Ante la situación demográfica descrita por el INE, en la VI Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, se acordaron afrontar los cambios demográficos que afectan a España, que son los siguientes:

1. Impulsar **medidas específicas** para hacer frente a los desafíos demográficos.
2. Elaborar, por parte del Gobierno de España, una **Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico**.
3. Se habrá de incorporar **las recomendaciones y conclusiones** de la Ponencia de Estudio para la despoblación rural, más todas aquellas que los distintos organismos y centros de estudios vayan descubriendo.
4. Defender ante Europa **políticas en la Unión Europea** que tengan en cuenta los retos demográficos actuales.

El RD 40/2017, de 20 de enero, por el que se crea el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, le corresponde la elaboración y desarrollo de una estrategia nacional frente al reto demográfico, haciendo hincapié en la despoblación territorial, el envejecimiento poblacional y los efectos de la población flotante.

El despoblamiento territorial, está motivado por la pérdida de población en determinados municipios españoles. El 63 % de los municipios españoles ha perdido población en los últimos 20 años. Si analizamos la última década, esa pérdida está en torno al 80,2 % de los mismo, subiendo el porcentaje al 90 % de los municipios con una población menor a 1.000 habitantes.

Adicionalmente, el 48,4% de los municipios españoles está por debajo de 12,5 habitantes por km cuadrado, ratio que según la Unión Europea se califica como en riesgo de despoblación. Se denomina en riesgo severo de despoblación aquellos municipios con menos de 8 habitantes por Km cuadrado. En España el 38,1% de los municipios existentes están en riesgo severo de despoblación.

El envejecimiento poblacional nos define el incremento de la edad media de la población con el paso del tiempo. Según el INE, el índice de envejecimiento de España es del 120,49%. Esto significa que por cada 100 personas menores de 16 años hay 120 mayores de 64 años. También existe el fenómeno del envejecimiento del envejecimiento, mediante el cual, en casi 1.000 municipios, la mitad de los mayores supera los 80 años.

Este envejecimiento se agrava por la tasa bruta de natalidad, que se situó en 8,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Además, el número de hijos por mujer en España se espera que esté muy por debajo de lo deseado. El 1,3 actual y las baja proyecciones esperadas, hacen de este índice uno de los más preocupantes. Sobre todo, teniendo en cuenta que 3 de cada 4 mujeres querrían tener 2 o más hijos, sin embargo, el hecho objetivo es que tienen 1,3 descendientes.

La población flotante, se refiere a la dificultad en la prestación de servicios y la gestión de equipamientos e infraestructuras motivadas por la llegada de población estacional a las distintas poblaciones. El principal factor para esa población estacional es el turismo, tanto el internacional como el nacional.

Las Comunidades Autónomas más afectadas según el INE son: Canarias, Islas Baleares, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

El objetivo de la Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico es superar el desafío que supone el reto demográfico para el estado de bienestar, al igual que asegurar un modelo territorial y urbano sostenible que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y hombres de España, independientemente de la edad o el lugar donde residan.

Los objetivos transversales de la estrategia son los siguientes:

1. Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020.
2. Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.
3. Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social.
4. Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos.
5. Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.
6. Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios de oportunidades.
7. Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, así como el resto de las políticas palanca identificadas por el Gobierno en su Plan de Acción para la Agenda 2030.

Las líneas de acción son las siguientes:

Respecto de la despoblación:

1. Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la despoblación y la baja densidad.
2. Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento.

3. Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural.

Respecto de los equilibrios de nuestra pirámide de población:

1. Coordinar las acciones referidas a personas mayores, envejecimiento activo y atención a la dependencia, en todo el territorio.
2. Apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo socioeconómico de la juventud, que garanticen el relevo intergeneracional.
3. Facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de residencia efectiva de las mujeres en el territorio.
4. Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de los hijos, y que faciliten la equiparación de la natalidad al promedio de la Unión Europea.
5. Asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la infancia por ámbito de residencia y tipología de familias.
6. Trabajar, en coordinación con la UE, para canalizar una migración regular, ordenada y su arraigo en todo el territorio.
7. Facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior que deseen regresar a España.

Respecto a los efectos de la población flotante:

1. Garantizar la prestación de servicios básicos para la población residente y flotante en todo el territorio.
2. Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesario para el desarrollo socioeconómico sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante.

En conclusión, en España existen tres problemas demográficos graves: el despoblamiento territorial, el envejecimiento poblacional y la población flotante.

Los principales indicadores demográficos que evidencian el problema están en el crecimiento vegetativo casi nulo para España, debido a tasa de natalidad de 1,3 con una población muy longeva, y que irá a más.

El otro indicador es que el 90 % de los municipios menores de 1.000 habitantes están en riesgo severo de despoblación.

Tanto los flujos migratorios internos, como la estacionalidad de la población, principalmente por el turismo, están implicando problemas en la provisión de la infraestructura y los servicios públicos, debidos a la tensión en la población.

Para dar respuesta a estos problemas, la Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico busca paliar esos problemas mediante la aplicación de políticas públicas a distintos niveles, para asegurar conseguir solucionar los tres retos descritos previamente.

3 Discapacidad y Dependencia.

A toda persona le puede ocurrir todo tipo de eventualidad a lo largo de nuestra vida. El Covid-19 ha extendido la sensación de que las personas somos más vulnerables de lo que podíamos intuir.

La Constitución Española, en sus artículos 49 y 50, establece que los poderes públicos deberán establecer políticas para la previsión y tratamiento de las personas con discapacidad (antiguos minusválidos físicos), al igual que la suficiencia económica de la tercera edad, principal afectado por la dependencia.

3.1 Discapacidad

La primera ley de la democracia para proteger a los discapacitados es la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, también llamada LISMI. A lo largo de los años ha ido publicándose distinta legislación. El exceso de fragmentación creó la necesidad de derogar estas leyes, para crear la Ley General de Discapacidad, articulado como Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

A continuación, se va a describir por encima la Ley General de Discapacidad. Se recomienda si entra para test estudiar la ley entera, sobre todo en aquellos aspectos que sean más dados a preguntas de test.

La Ley General de Discapacidad define en su artículo 4 a las personas con discapacidad como aquellas que *“presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.”*

Esta ley proclama el respeto a la autonomía en la toma de decisiones de las personas con discapacidad, siempre que se tengan en cuenta las condiciones del individuo y su capacidad para tomarlas.

En el artículo 5 se definen los ámbitos de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Los ámbitos son: telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del público, relaciones con la administración de justicia y las administraciones públicas, patrimonio, cultura y el empleo.

Adicionalmente, la ley invita a las Administraciones Públicas a que promuevan las condiciones necesarias para asegurar el derecho a la igualdad. Para ello, articularán un sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad, que comprende: la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica, el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, la recuperación profesional, y la rehabilitación y habilitación profesionales de la persona con discapacidad.

Ya en el artículo 10 se habla de la necesaria coordinación sociosanitaria, para asegurar el derecho a la protección de la salud de las personas con discapacidad. Esta es una materia que, hoy en día, está sin conseguir en muchas Comunidades Autónomas.

Un discapacitado, ha de tener una atención integral a todas sus necesidades, y las Administraciones Públicas deberán cubrir esas necesidades, que al menos serán: la rehabilitación médico funcional, la atención, tratamiento y orientación psicológica, la educación y el apoyo a la actividad profesional.

Una vez que un discapacitado ha sido rehabilitado para la vida social, se ha de garantizar el derecho a la vida independiente y a participar en todos los aspectos de la vida. Destaca el artículo 24, donde se establecen las bases para las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

Para garantizar el derecho al trabajo y la igualdad de trato en el mismo, las personas con discapacidad podrán ejercer su derecho al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo:

- a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo.
- b) Empleo protegido, en centros especiales de empleo y enclaves laborales.
- c) Empleo autónomo.

Para aclarar el concepto de centro especial de empleo, el artículo 43 los define como *“aquellos cuyo objeto principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y que tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad. Sus plantillas deben estar constituidas por al menos el 70 % de personas con discapacidad”*.

Una ventaja que tienen estos centros es que su contratación permite a las empresas cumplir con los requisitos de contratación de personas con discapacidad.

La ley quiere también que se tengan en cuenta las necesidades sociales de la persona con discapacidad, dando apoyo a las familias y entorno social más cercano, ya sea mediante servicios de atención domiciliaria, de vivienda, centros de día y de noche, residencias, orientación y acompañamiento a las familias o actividades deportivas.

Ya para terminar este resumen se va a describir el capítulo VIII, donde se establece el derecho de participación en los asuntos públicos de la gente discapacitada. Para ello, el Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado. La oficina de atención a la discapacidad será el órgano del consejo encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Una vez explicada la ley, es importante conocer cómo se mide el porcentaje de discapacidad que puede tener una persona. El rango de discapacidad está definido entre el 0% (no tiene discapacidad) al 100% (discapacidad invalidante). A una persona se la considera discapacitada a partir de un 33%.

Para calcular ese porcentaje, se aplica un baremo que está regulado por el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, con sus modificaciones posteriores:

- Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre: por el que se modifica el anexo I (normas para la valoración de la discapacidad en casos de infección por VIH)
- Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre: Para adaptar las referencias a minusválidos por discapacitados.
- Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre (Determinación de la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria).

Para poder solicitar la aplicación de este baremo, se hará mediante instancia del interesado, aplicando el mecanismo que la CCAA establezca. Una vez recibida, la CCAA le llevará a un centro de valoración (EVO) donde será baremado, según el caso, por al menos un médico, un psicólogo y un trabajador social.

Si una vez recibida la valoración, no se estuviera conforme con ella, se podrá solicitar revisión de esta, y si aun así se está en desacuerdo, se podrá hacer reclamación a los juzgados de lo social.

En función del grado de discapacidad (pero siempre por encima del 33%), la persona podrá obtener alguno de los siguientes beneficios:

1. Pensión no contributiva.
2. Ingreso en centro.
3. Beneficios fiscales.
4. Jubilación anticipada.
5. Adaptación del puesto de trabajo.
6. Acceso a la vivienda de protección pública.
7. Ampliación del periodo de descanso por maternidad por nacimiento de hijo discapacitado.
8. Tarjeta de aparcamiento, bono taxi...

3.1.1 Estado actual de la discapacidad en España.

Para analizar el estado actual de la discapacidad en España, se va a utilizar los datos que publica todos los años el Imsero en su página web, con un decalaje de un año. La base de datos que los contiene se llama "Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad".

En España, en 2018, había censadas 46.722.980 personas, de las cuales han sido valoradas por discapacidad 4.358.286 personas, casi un 10 %.

De todas las personas que han sido valoradas, que hayan conseguido un grado de discapacidad del 33 % (mínimo para poder recibir algún tipo de ventaja o beneficio) son 3.078.350, lo que es un 70 % de las personas valoradas.

Por sexos, la discapacidad no hace distinciones, el 50 % de los que han obtenido un % mayor al 33 % son hombres y el otro 50 % son mujeres (1.544.973 y 1.533.377 respectivamente). A partir de ahora, se considera que una persona tiene algún tipo de discapacidad, si su porcentaje es mayor al 33%.

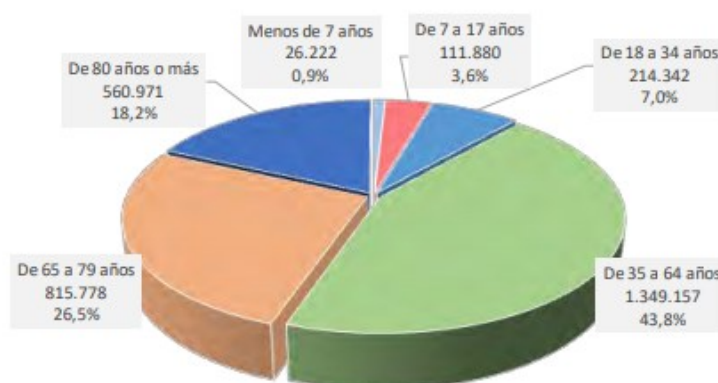


Figura 5 Diagrama de personas con discapacidad por edad.(Fuente: Imsero)

Según la Figura 5, el conjunto de personas con discapacidad mayor de 65 años es muy parecido al conjunto de personas con discapacidad de entre los 35 a los 64 años.

Del total de personas valoradas, con un grado de discapacidad mayor al 75 %, tenemos al 16,5 %. Una persona con un grado de discapacidad mayor al 75 % puede conseguir, si así lo solicita, el reconocimiento del grado I de dependencia.

Concluyendo esta sección, es importante destacar que la principal patología por la que se concede la discapacidad en España está relacionada con afecciones en el sistema osteo-articular (27,8 %), seguido de alguna enfermedad crónica (17,6 %), o mental (17,2 %).

3.1.2 Estrategia nacional de discapacidad

El plan de acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020 es el instrumento de desarrollo de la Estrategia Española sobre Discapacidad. Este plan de acción se enmarca en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020.

Los principios que inspiran el Plan son los siguientes:

1. El respeto, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
2. La vida independiente.
3. La no discriminación.
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
5. La igualdad de oportunidades.
6. La igualdad entre mujeres y hombres.
7. La normalización.
8. La accesibilidad universal.
9. Diseño universal o diseño para todas las personas.
10. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
11. El diálogo civil.
12. El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
13. La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

Los Ejes principales sobre los que se arbitra esta estrategia son los siguientes:

1. **Igualdad para todas las personas.** El objetivo estratégico de este eje es garantizar la plena igualdad de las personas discapacitadas en el ejercicio de todos sus derechos con el resto de los ciudadanos.
2. **Empleo:** El objetivo estratégico es promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.
3. **Educación:** El objetivo estratégico es reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número de personas con discapacidad con educación superior.
4. **Accesibilidad:** El objetivo estratégico es promover la accesibilidad universal en los bienes y servicios.
5. **Dinamización de la economía:** El objetivo estratégico es fomentar que los recursos de atención a la discapacidad constituyan un factor de dinamización económico.

El órgano encargado del seguimiento y control de este será el Consejo Nacional de Discapacidad, regulado por el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre.

3.1.3 Las TIC y la discapacidad. El Real Decreto 1112/2018 accesibilidad de los sitios web.

Para asegurar el principio de igualdad el uso de las TIC es clave. Por ejemplo, una actividad diaria tan sencilla como enchufar un teléfono móvil para cargarlo puede ser casi imposible de realizar para una persona con discapacidad que tiene afectada la movilidad de las manos.

Se puede facilitar la vida a esa persona, si para cargar el teléfono simplemente tiene que ponerlo encima de una plataforma. La única tecnología que permite realizar esto es la carga inalámbrica.

Este mismo problema se puede observar en el uso de internet. Tener una web accesible, puede ayudar enormemente a que las personas con discapacidades visuales puedan utilizarla sin necesidad de ayuda de terceras personas.

Para definir la accesibilidad utilizaremos la definición que propone el **Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre**, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

La accesibilidad la entendemos como *“el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores”*.

La accesibilidad es muy importante para las administraciones públicas, ya que permite fomentar el principio de igualdad de las personas con discapacidad. A nivel legislativo, existen referencias a accesibilidad en la siguiente legislación:

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
- Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español.
- Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

En Europa, la publicación de la Directiva UE 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, tiene como objeto aproximar las disposiciones reglamentarias de los distintos estados miembros en materia de accesibilidad.

Para su trasposición, el Gobierno de España publicó el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. A continuación, se va a realizar un resumen del Real Decreto.

Este Real Decreto tiene como objeto garantizar los requisitos de accesibilidad en páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles. Afecta a las siguientes Administraciones Públicas: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Administración de Justicia, sector público institucional y asociaciones.

Los requisitos de accesibilidad serán aquellos que se establezcan mediante las normas armonizadas que se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea. En el caso de que no haya ninguna publicada, se seguirán los requisitos de la norma EN 301 549 V1.1.2 y las actualizaciones que sobre la misma se vayan publicando.

Una página web o aplicación de dispositivo móvil podrá no tener todas sus páginas de acuerdo con la normativa europea cuando suponga una carga desproporcionada, en función de circunstancias tales como:

- El tamaño, los recursos y la naturaleza del sujeto concreto obligado.
- Los costes y beneficios estimados para el mismo, en relación con los estimados para las personas con discapacidad y las personas mayores.

Todas las entidades sujeto del Real Decreto deberán concienciar sobre la importancia en la accesibilidad, especialmente en las unidades encargadas del desarrollo de sitios web y de aplicaciones para dispositivos móviles.

Se dispondrá también de medios de comunicación para informar de cualquier problema en los requisitos de accesibilidad, al igual que un apartado para la solicitud de información accesible y quejas.

La comunicación sobre requisitos de accesibilidad tendrá que ser por medios electrónicos: ya sea dirección de correo o formulario web, y al menos uno de los siguientes canales: un teléfono u oficina.

Las solicitudes de información accesible y quejas serán presentadas por registro. El escrito presentado deberá hacer constar los hechos, razones y petición que permitirá constatar que se trata de una solicitud razonable y legítima.

La respuesta a la solicitud deberá incluir la siguiente información:

1. La unidad que emite la respuesta.
2. La decisión que se ha adoptado.
3. En su caso, la información accesible solicitada.
4. En su caso, el plazo estimativo y la unidad responsable de llevar a cabo las medidas para corregir un posible incumplimiento, si las mismas no se pueden adoptar de inmediato.
5. La unidad ante la cual se puede reclamar y el procedimiento por el cual se puede hacer la reclamación.

El plazo máximo para responder son veinte días hábiles, suspendiéndose el plazo para posibles subsanaciones por un máximo de diez días hábiles. En caso de silencio, se dará la solicitud como denegada.

Cuando el solicitante haya recibido un escrito denegando la solicitud, tendrá un plazo de 20 días hábiles para formular reclamación.

La reclamación se realizará mediante escrito registrado destinado a la unidad responsable de la accesibilidad, o su superior jerárquico en el caso de que la unidad que respondió al escrito original fuera la responsable de accesibilidad. El plazo máximo para responder a la reclamación será de dos meses, siendo el silencio en la respuesta negativo a las pretensiones de la reclamación. En este último caso, se podrá interponer recurso administrativo.

Cada organismo, para asegurar el control, revisión y seguimiento de la accesibilidad, creará una declaración de accesibilidad. Esta declaración estará en la página web, o si es para dispositivos móviles, en la información que existe en la página web de descarga de esta.

Contendrá como mínimo la siguiente información:

1. Una explicación sobre aquellas partes del contenido que no sean accesibles y las razones de dicha inaccesibilidad, así como, en su caso, las alternativas accesibles que se ofrezcan.
2. Un enlace y descripción del mecanismo de comunicación.
3. Un enlace al procedimiento de reclamación.

Cada organismo deberá también crear una unidad responsable de accesibilidad, que tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar y velar por el funcionamiento efectivo de los mecanismos de comunicación.
2. Atender y dar respuesta a las reclamaciones.
3. Revisar las evaluaciones realizadas para acogerse a la excepción del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.
4. Coordinar las revisiones periódicas de accesibilidad.
5. Coordinar y fomentar las actividades de promoción, concienciación y formación.
6. Realizar los informes que se determinen.
7. Actuar como punto de contacto con el organismo encargado de realizar el seguimiento y presentación de informes y colaborar con las tareas que tiene asignada.

Cada organismo deberá revisar periódicamente las condiciones de accesibilidad de las páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles. Mediante Orden de la Ministra de Política Territorial y Función pública, se podrá aprobar un modelo y condiciones específicas para realizar esta revisión.

Se crearán informes de seguimiento de las condiciones de accesibilidad, que serán presentados ante la Comisión Europea por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El primero de esos informes se realizará, a más tardar, el 23 de diciembre de 2021, y posteriormente cada tres años.

Estos informes contendrán:

1. Los datos de las mediciones.
2. Información sobre el procedimiento de reclamación.
3. Información sobre los elementos a medir, cuando hayan sido objeto de cambio.

Adicionalmente, el primer informe contendrá:

1. Una descripción de los mecanismos creados en España para consultar, por parte de las personas interesadas, sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles.
2. Procedimientos para hacer pública cualquier evolución de las políticas de accesibilidad relacionada con los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles.
3. Experiencias y conclusiones extraídas de la aplicación de las normas sobre conformidad con los requisitos de accesibilidad establecidos.
4. Realización de actividades de formación y concienciación.

Este informe será alimentado con los informes que tendrán que realizar cada una de las unidades de accesibilidad.

Para la definición de los modelos, condicionante y procedimientos, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública podrá contar con la participación de:

1. La Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones Públicas.
2. Los órganos de coordinación en materia de tecnologías de la información de la Administración General del Estado.
3. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica.
4. El Comité Técnico Estatal De La Administración Judicial Electrónica.

Ya para finalizar, se creará la Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones Públicas. Esta red estará integrada por:

1. Las personas titulares de las Unidades responsables de accesibilidad de la Administración General del Estado.
2. Las personas titulares de las Unidades responsables de accesibilidad de las comunidades autónomas.
3. Al menos un punto de contacto provincial que agrupará a las entidades locales de esa provincia y que podrá estar provisto por la correspondiente Diputación Provincial, Comunidad Autónoma, Consorcio o Federación de municipios considerando sus características territoriales concretas y de acuerdo con la normativa específica de régimen local.
4. Una persona designada al respecto por parte de la Conferencia de Rectores para las Universidades españolas que agrupará a las Universidades.

5. Una persona designada al respecto por parte del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica que agrupará a las entidades del ámbito judicial.
6. Las personas titulares de las unidades responsables de accesibilidad de los demás entes obligados que no estén cubiertos por los anteriormente indicados.
7. Las asociaciones sujeto de esta ley participarán a través de uno de los miembros anteriormente indicados considerando el tipo de la entidad con participación mayoritaria en la asociación.

3.2 Dependencia.

Con el incremento de la esperanza de vida, todas las personas estamos en riesgo de perder nuestras facultades físicas o mentales en algún momento. Un accidente o el paso del tiempo puede hacer que, cualquier persona sana, pase de valerse por sí misma a ser dependiente en sus actividades de la vida diaria de una tercera persona.

Este hecho es especialmente notable en personas mayores de 65 años. Este colectivo, según varios estudios, tiene algún tipo de discapacidad. Si a esto le sumamos el efecto del envejecimiento del envejecimiento, es decir, el incremento de personas vivas mayores de 80 años obliga a los poderes públicos a hacerse cargo de la situación social de los dependientes.

Hasta este momento, parte de los cuidados al dependiente han estado cubiertos por los ámbitos estatal y autonómico, dentro de los “*Planes concertados de prestaciones sociales básicas*”. Al igual que el estado ha estado impulsando los Planes de acción para las personas con discapacidad y envejecimiento activo.

El problema de la dependencia no es un problema español exclusivamente, sino que es un problema internacional, en el cual Europa también tiene puesto el ojo. El “long term care”, término que se utiliza en Europa para los cuidados por dependencia, se articuló en el derecho a disponer servicios de dependencia de buena calidad y asequibles, en particular el cuidado a domicilio y los servicios basados en la comunidad (Principio 18 de los Pilares Europeos de Derechos Sociales).

La UE promueve la cooperación entre los estados miembro mediante un sistema de compartición de información, por los cuales cualquier sistema de seguridad social europeo puede conocer el estado y servicios recibidos por un ciudadano europeo en un país distinto a su país de nacimiento.

3.2.1 Ley 39/2006, promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

Los retos demográficos expuestos, al igual que los trabajos posteriores, permitieron promover la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este sistema se regula tanto la forma de financiarlo como las prestaciones que se podrán ofertar bajo el paraguas de esta ley.

La financiación del sistema será dividida en estas partes:

- Una liquidación de nivel mínimo por parte del estado en función del grado y de los servicios ofertados al dependiente.
- Una parte mediante acuerdos entre las CCAA y el Estado.
- Un nivel adicional de protección que pueda establecer cada CCAA.
- Parte aportada por el propio dependiente, en función de su renta y patrimonio.

El órgano de gobierno es el “Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” y se regula por el artículo 8. Entre sus competencias están:

1. Acordar el marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la ley.
2. Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios previstos.

3. Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas.
4. Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios.
5. Acordar el baremo a qué se refiere el artículo 27, con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración.
6. Acordar, en su caso, planes, proyectos y programas conjuntos.
7. Adoptar criterios comunes de actuación de evaluación del sistema.
8. Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes.
9. Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas en situación de dependencia.
10. Informar sobre la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia y en especial las normas previstas en el artículo 9.1.
11. Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las administraciones públicas.

En lo que respecta a la participación de las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas y el Estado, depende mucho de cómo se organicen las competencias entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales. Cada Comunidad Autónoma tiene una forma de organización de sus servicios sociales.

Las competencias entre la Comunidad Autónoma y los municipios son variadas a lo largo del territorio español. Normalmente, las Entidades Locales son las encargadas de los servicios sociales de cercanía, y las que dan apoyo al dependiente y a su familia en todos los trámites.

Los trámites que ha de seguir un dependiente para solicitar alguna prestación son los siguientes:

1. Realizar la solicitud para la petición de dependencia.
2. Una vez tramitada un trabajador social se desplazará a la casa del dependiente para realizar la baremación. El BVD (el baremo de valoración de la dependencia, escogido por el Consejo Territorial, siguiendo los criterios del artículo 27) será el baremo que evalúe el grado de dependencia. Los grados pueden ser, según el artículo 26:
 - 2.1. **Grado I. Dependencia moderada.** Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
 - 2.2. **Grado II. Dependencia severa.** Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 2 o 3 veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo externo para su autonomía personal.
 - 2.3. **Grado III. Gran dependencia.** Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o tiene necesidad de apoyo generalizado para su autonomía personal.
3. Se emite una resolución administrativa por la cual se le reconoce el grado de dependencia, conocida como resolución de grado.
4. Desde ese momento se crea una nueva resolución administrativa llamada Programa Individualizado de Atención o PIA, que incorpora los servicios que la Comunidad Autónoma esté en disposición de ofertar, en función del grado de dependencia y de las capacidades que tiene cada CCAA.

El catálogo de servicios y de prestaciones económicas vinculadas al servicio se describe en los artículos 15 y siguientes de la ley 39/2006. Este catálogo lo forman los siguientes servicios:

1. Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal.
2. Servicio de teleasistencia.
3. Servicio de ayuda a domicilio:
 - 2.1. Atención a las necesidades del hogar.
 - 2.2. Cuidados personales.
4. Servicio de centro de día y de noche:
 - 4.1. Centro de día para mayores.

- 4.2. Centro de día para menores de 65 años.
- 4.3. Centro de día de atención especializada.
- 4.4. Centro de noche.
- 5. Servicio de atención residencial:
 - 5.1. Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
 - 5.2. Centro de atención a personas en situación de dependencia, a razón de los distintos tipos de discapacidad.

Estos servicios pueden ser prestados a coste cero por la Comunidad Autónoma o pueden ser prestados al dependiente mediante una prestación económica vinculada al servicio. Se puede entender como una subvención de la CCAA al dependiente para que pueda buscarse por su cuenta el servicio en el sector privado

El artículo 17 establece que las prestaciones económicas vinculadas al servicio se otorgarán únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma.

Se hace una referencia especial a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. El artículo 18 de la ley establece que, excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4 (que la casa esté en condiciones de habitabilidad y que así se establezca en el PIA), se reconoce una prestación económica para cuidados familiares.

Estas personas, que tienen la consideración de cuidadores no profesionales, deben estar dados de alta en la Seguridad Social.

Es muy importante destacar que, normalmente, los cuidadores no profesionales tienen que dejar su puesto de trabajo para dedicarse a cuidar a un familiar. Este hecho afecta especialmente a las mujeres, por su papel clásico de cuidado de la familia. La Administración General del Estado, a través del Imsero, ha realizado en los últimos años varios planes para pagar las cotizaciones sociales a los cuidadores no profesionales, y reducir el perjuicio al cuidador no profesional.

El artículo 40 trata sobre el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este comité depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene entre sus funciones la de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento. El comité estará compuesto por las Administraciones Públicas, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

Par concluir este epígrafe de la Ley de Dependencia se quiere hacer mención del artículo 34 donde se establece el fomento de la calidad de la atención a la dependencia, centrándose en la eficacia de las prestaciones y servicios.

La calidad de los servicios vendrá determinada mediante criterios comunes que sean establecidos en el ámbito del Consejo Territorial.

Como nota de estudio, se recomienda estudiar la ley 39/2006 entera para el tipo test. Aquí solo se ha realizado un pequeño resumen, para que se pueda comprender la ley y cuáles son sus puntos principales.

3.2.2 Legislación de desarrollo de la ley 39/2006

La normativa de la dependencia deja al desarrollo reglamentario y al desarrollo de las Comunidades Autónomas mucha legislación, tanto para regular las prestaciones, como para regular la calidad de los servicios y otra serie de circunstancias que están desarrolladas en la ley.

Si hablamos de los de los servicios y de su regulación podemos hablar de dos Reales Decretos. Por un lado, está el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, y su modificación posterior definida en el Real Decreto 291/2015, de 17 de abril.

En estos dos Reales Decretos se regulan las intensidades de cada uno de los servicios definidos en la ley. La intensidad se define como el número mínimo de horas que ha de prestar una Comunidad Autónoma por un servicio, en función del grado de dependencia que tenga el dependiente.

Así, por ejemplo, para el servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia, se establece un mínimo de 12 horas mensuales de atención para los grados I y II y un mínimo de 8 horas mensuales de detención o cantidad equivalente en sesiones, para los dependientes con grado III.

Por otro lado y para terminar esta sección, el R.D. 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es el último Real Decreto a destacar de esta serie.

3.2.3 El Sistema de información del SAAD: SISAAD.

Para el control y orientación, tanto de las estadísticas del uso de la ley de la dependencia por parte de las Comunidades Autónomas, como para ordenar los pagos por parte del Estado a las mismas en concepto de nivel mínimo, es necesario un sistema de información que recoja los datos principales de los expedientes de tramitación de la dependencia. Se recuerda que en concepto de nivel mínimo sólo se paga para aquellos dependientes que tengan un PIA válido.

La ley 39/2006 en su artículo 37 establece que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, creará un sistema de información del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SISAAD) que garantice la disponibilidad de información y la comunicación recíproca entre las administraciones públicas, así como la compatibilidad entre los distintos sistemas que interoperan. Los objetivos y los contenidos en la información serán acordados en el seno del Consejo Territorial.

El SISAAD es regulado por la Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por el que se regula el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En esta Orden Ministerial, se establece que el responsable de la gestión del sistema será el Imserso, y que serán las Comunidades Autónomas las que podrán enviar los datos al Imserso, previa firma de un convenio de colaboración. Adicionalmente en su anexo I se establecen los datos mínimos que las Comunidades Autónomas tienen que enviar al sistema en función de si están orientados a la liquidación del nivel mínimo o están orientadas a la publicación de las estadísticas mensuales que publica el Imserso con respecto del sistema.

3.2.4 Estado Actual y Retos.

Según las últimas estadísticas que publica el Imserso mensualmente sobre dependencia, en España hay registradas 1.884.766 solicitudes, de las cuales el 64 % son de mujeres y el 36 % de hombres.

De las solicitudes descritas antes, se han emitido 1.697.776 resoluciones, estando el resto pendientes de resolver. Estas resoluciones se desglosan por grados de la siguiente forma:

- Grado I: el 27,71 %.
- Grado II: el 29,63 %.
- Grado III: el 21,90 %.

El resto son resoluciones cuyo resultado no concluye que la persona sea dependiente.

Las personas beneficiarias con prestación se contabilizan en 1.111.492 personas, con una media de 1,27 prestaciones por persona.

Respecto a los retos futuros, en octubre de 2017 se publica el “Informe de la comisión para el análisis de la situación actual del sistema de la dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades asociadas a la dependencia.” Las conclusiones del informe son las siguientes:

El SAAD tiene un coste estimado a 31 de diciembre de 2016 de 7.986 millones de euros. La mejora del sistema ha sido interrumpida debido a la crisis de 2012. Esto se puede ver en la falta de convenios entre la AGE y las CCAA para poder financiar el nivel acordado, a pesar de las peticiones constantes de las CCAA.

Esta problemática se traduce en que la lista de espera para el Grado I sigue siendo excesiva. La lista de espera se define como el tiempo que pasa entre que una persona recibe su resolución de grado hasta que recibe un PIA, es decir, el tiempo que pasa desde que una persona se reconoce por parte de la CCAA como dependiente, hasta que recibe los servicios necesarios.

También comenta que el SISAAD, en su nueva versión, ha venido teniendo fallos para la recepción de cierto tipo de prestaciones, lo que ha podido distorsionar las estadísticas publicadas. Aquí podemos ver la importancia creciente que tienen las TIC en la definición de cualquier tipo de política. Hoy en día, es difícil separar la ley del sistema de información que le da soporte.

Respecto a las estadísticas, el informe considera que el modelo estadístico (es decir, las estadísticas publicadas por el Imsero mensualmente) ha de ser renovado para incluir las referencias poblacionales, al igual que la distribución de las personas beneficiarias con prestación reconocida en función del grado de dependencia.

Se considera también que la legislación es compleja y está muy dividida, así que se requiere una simplificación de esta.

Es importante destacar que, al principio del SAAD, las prestaciones económicas (aquellas que implican subvenciones, de una manera u otra, al dependiente) dominaban a los servicios puros (prestados por la administración). El informe considera que se ha de avanzar hacia un sistema basado en servicios. Para ello, el sistema de financiación tendrá en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación.

Ya para terminar el resumen del informe, este pide que se analice más a fondo los costes y el reparto de la financiación (la financiación se reparte entre el Estado, las CCAA, y el propio beneficiario) para poder conocer y adaptar la estructura de costes del sistema.

Concluyendo este apartado de discapacidad y dependencia, los poderes públicos están obligados por la Constitución a asegurar una vida plena a sus ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su condición. Para su consecución, las Administraciones Públicas legislan y proveen de servicios para apoyar y promocionar a aquellas personas que no se encuentran en condiciones de salud para poder estar en igualdad que el resto de los ciudadanos y ciudadanas (discapacidad) o si ni si quiera pueden valerse por sí mismos (dependencia).

4 Políticas de género y violencia de género.

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 14 la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que haya ningún tipo de discriminación por sexo o raza o cualquier otra condición social.

Este artículo, cuya interpretación podría evitar dar cabida a las políticas de género, ha sido interpretado de manera positiva por la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 59/2008 a favor del uso de políticas de género para paliar la desigualdad existente, ya sea en políticas de violencia de género o en políticas de igualdad de mujeres y hombres.

Desde un punto de vista internacional, la Asamblea General de la ONU declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer y organizó la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Ciudad de México. A instancias de esta Conferencia, se declaró posteriormente el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) y se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio. Desde entonces, el feminismo, cuyo nacimiento internacional se data en 1985, en la Conferencia Internacional de Nairobi, no ha hecho más que crecer.

La igualdad entre mujeres y hombres es un valor fundamental de la Unión Europea (UE) que se remonta al Tratado de Roma de 1957, en el que se estableció el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo.

La UE centra su acción para la igualdad en los siguientes objetivos: la brecha salarial, el techo de cristal, favorecer a las mujeres en puestos de visibilidad y políticos, y finalmente, la violencia contra las mujeres.

El reto de la brecha salarial se refiere a la diferencia que existe hoy en día en la remuneración entre hombres y mujeres, calculada en un 16,1% (según Eurostat). Las causas son varias: las mujeres trabajan en sectores menos remunerados, trabajan más a menudo a tiempo parcial que los hombres, además de que asumen más responsabilidad en el cuidado de la familia.

El techo de cristal define la falta de mujeres en los puestos de máxima responsabilidad. Por ejemplo, en las empresas solo hay un 6,3 % de mujeres en puestos de dirección. La UE achaca a este problema a la falta de “referentes femeninos” en los puestos de dirección.

También las mujeres están infrarrepresentadas en la política y las instituciones. Sólo 6 de los 28 parlamentos nacionales están presididos por una mujer y siete de cada diez parlamentarios son hombres. En los cargos técnicos se está a punto de alcanzar el objetivo de tener un 40 % de altos cargos femeninos.

En lo que respecta a la violencia en las mujeres, todavía hay países de la UE donde la violencia de las mujeres está justificada, sobre todo en países del Este de Europa. Los países donde tienen más casos son Dinamarca, Finlandia, Francia y Reino Unido. España tiene la mitad de los casos que Dinamarca. En Europa una de cada tres mujeres ha recibido algún tipo de violencia física o sexual.

4.1 Igualdad de género: La situación de la mujer en España

Si nos centramos en España, el INE actualiza periódicamente unos indicadores relevantes que permiten analizar la situación de hombres y mujeres. La publicación está estructurada en ocho capítulos, y dentro de cada capítulo se incluyen los indicadores más relevantes que permitan analizar las diferencias de género. Los capítulos son: Empleo, Salario, Ingresos y cohesión social; Educación, Salud, Conciliación, trabajo y familia, Ciencia y tecnología, sociedad de la información; Delito y violencia; Poder y toma de decisiones.

A continuación, se van a destacar aquellos elementos del estudio que se consideran relevantes.

En lo que respecta a **Empleo**, existe una brecha de género en las tasas de empleo, entendidas como la proporción de personas que tienen empleo en relación con la población. Durante los últimos 6 años, la diferencia entre la tasa de empleo de las personas mayores de 16 años, de hombres y mujeres ha aumentado a 11,7 puntos en 2018. Esto significa que hay un 11,7% más de hombres en edad de trabajar y efectivamente trabajando que mujeres.

Si miramos este indicador en función de la titulación, primero tenemos que entender la clasificación nacional de educación, en su versión de 2014:

Nivel (0-2): preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa.

Nivel (3-4): secundaria 2ª etapa y postsecundaria no superior.

Nivel (5-8): primer y segundo ciclo de educación superior y doctorado.

En el periodo 2013-2018, la brecha de género en la tasa de empleo del nivel (0-2) ha aumentado 5,7 puntos porcentuales, alcanzando un valor de 20,4 % en el año 2018. La brecha del nivel educativo (3-4) ha aumentado 2,5 puntos alcanzando un valor de 11,8% en el año 2018. En el nivel (5-6) del año 2013 y (5-8) del año 2018, correspondientes a educación superior, el valor de la brecha de género en la tasa de empleo ha pasado de un valor de 6,7 puntos en 2013 a 7,3 puntos en 2018.

Para terminar este resumen del capítulo de empleo, se va a analizar la brecha de género en las tasas de paro. Las tasas de paro en las mujeres solo son mejores que los hombres en la edad de 16 a 24 años, a partir de ese instante, los hombres empiezan a tener una ventaja de 3,7 puntos en las franjas de 25 años en adelante, reduciéndose a partir de los 55 años a un 2,3%.

En lo que respecta a la brecha salarial en función del tipo de jornada y periodo, se puede ver en el gráfico 6 que el rango puede ir desde el 9,1% cuando la jornada es a tiempo completo, al 85,4% cuando es a tiempo parcial.

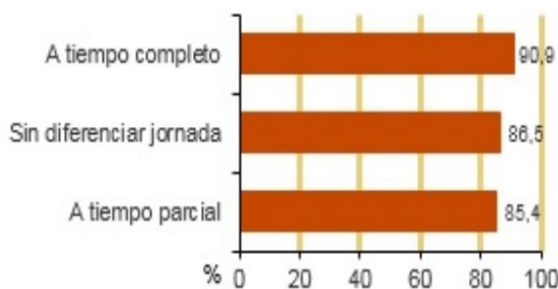


Figura 6 Salario por hora por tipo de jornada y periodo (Fuente: INE).

Ya entrando en educación, la tasa bruta de población graduada en el curso 2015-2016 es dominada claramente por las mujeres en todos los niveles educativos. La mayor diferencia en puntos porcentuales entre la tasa de mujeres y la de hombres (18,8%) se da en las titulaciones de Grado, con una tasa del 50,9 % para mujeres y 32,1 % para hombres. Las mujeres dominan principalmente en Ciencias de la Salud (70%) y la rama de Artes y Humanidades con el 61,6%.

En las carreras llamadas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) las estadísticas caracterizan el siguiente escenario.

En España en el año 2012, el porcentaje de mujeres y hombres graduados en ciencias, matemáticas y tecnología respecto del total de graduados de cada sexo es considerablemente más alto en los hombres

(36,6%) que en las mujeres (12,9%). Estas cifras son más bajas que las alcanzadas en años anteriores, tanto en hombres como en mujeres.

En el año 2017 en España, la tasa de graduados en los hombres en ciencias, matemáticas, informática, ingeniería, industria y construcción por 1000 habitantes con edades comprendidas entre 20-29 años era de 30,4‰ y en las mujeres de 13,1‰.

Para terminar el apartado de educación, tenemos la inserción laboral de los titulados universitarios, siendo la tasa de empleo superior en los hombres (78%) que en las mujeres (74,1%).

En el capítulo de **Salud**, se analizará la esperanza de vida, que es mayor en las mujeres (85,9 años) que la de los hombres (80,5 años).

Respecto a la esperanza de vida en buena salud (con ausencia de limitaciones funcionales o de discapacidad) es bastante parecida entre hombres y mujeres, habiéndose dado el caso de paridad total en 2014. Actualmente, las mujeres tienen una esperanza de vida con buena salud de 64,1 años con respecto a los hombres, que es de 63,9 años.

Entrando en el capítulo de **Conciliación, trabajo y familia**, se va a comentar las horas dedicadas a trabajo no remunerado en función de la familia y el cuidado de personas dependientes.

Existe una diferenciación interesante en el **trabajo no remunerado**. El trabajo no remunerado se define como la realización del siguiente tipo de actividades: cuidado y educación de sus hijos o nietos, cocinar, realizar tareas domésticas, cuidado de familiares ancianos o con alguna discapacidad, hacer un curso o formación, actividades deportivas, culturales o de ocio, políticas o sindicales, actividades de voluntariado o caritativas.

Un 47,4% de mujeres trabajadoras y un 31,5% de hombres trabajadores realizan todos los días actividades de cuidado y educación de sus hijos o nietos. Un 77,5% de mujeres trabajadoras y un 32,9% de hombres trabajadores realizan todos los días actividades de cocinar y realizar tareas domésticas. Un 15,4% de hombres y un 2,3% de mujeres que trabajan no realizan nunca actividades de cocinar y tareas domésticas. Un 39,4% de hombres y un 34,4% de mujeres que trabajan no realizan nunca actividades de cuidado y educación de sus hijos o nietos.

A continuación, se van a describir las horas de trabajo remuneradas y no remuneradas según tipo de hogar. Los hombres sin hijos con pareja que trabaja dedican 8,7 horas a la semana a actividades de trabajo no remunerado, las mujeres sin hijos con pareja que trabaja dedican 16,4 horas a la semana a actividades de trabajo no remunerado. Los hombres con hijos con pareja que trabaja dedican 20,8 horas a la semana a realizar actividades de trabajo no remunerado, las mujeres con hijos con pareja que trabaja dedican 37,5 horas semanales a estas actividades.

Existe un dato muy interesante en este capítulo, y es que la principal razón por la que en 2018 las mujeres pasan a tener un empleo a tiempo parcial, es como consecuencia del cuidado de personas dependientes, ya sea porque no pueden costear el servicio adecuado para el cuidado de hijos, en un 50,2% de los casos, un 4% el no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o mayores. Un 2,6% de los encuestados alega ambos motivos.

El 27,7% de los hombres alega la razón de no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de hijos como principal motivo para trabajar a tiempo parcial. Un 12,3% de hombres alega no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o mayores.

Entrando en el capítulo **Ciencia, tecnología y sociedad de la información**, se puede destacar los siguientes aspectos:

En el año 2018 el porcentaje de personas dedicadas a ciencia y tecnología en mujeres era del 47,8% mientras en los hombres es del 40,8 %. El número de doctores hombres es del 55,5% y en las mujeres del 44,5%.

De los ocupados en el sector de alta y media-alta tecnología, solo el 28,9% son mujeres.

Ya en lo que respecta del uso de internet, los datos son bastante parecidos: el 90,7 % de la población usa internet, y la diferencia entre hombres y mujeres es del 0,2%, ya que tienen un uso del 90,2% y del 90 % respectivamente.

Por edades, en el grupo de edad de los 35 a 74 años, el uso de internet baja a un 63,7% para hombres y un 63,5% para mujeres.

Para terminar el capítulo, vamos a entrar en la brecha digital de género. Esta se define como la diferencia del porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en el uso de indicadores TIC, que son: uso de internet en los últimos tres meses, uso frecuente de Internet y compras por Internet. Todas ellas expresadas en puntos porcentuales.

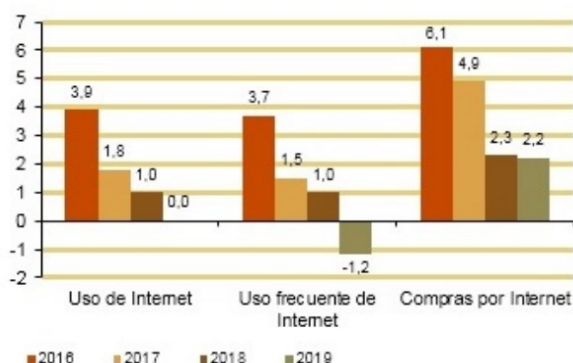


Figura 7 Brecha digital de género (Fuente: INE).

Como se puede ver en el gráfico, los datos de 2019 establecen que en el uso de internet no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres (0%). Respecto del uso frecuente de Internet, las mujeres usan un 1,2 % internet de manera más habitual que los hombres, siendo la diferencia a favor de los hombres en respecto a las compras por internet, con un 2,2%.

Ya para terminar, analizaremos el capítulo de **Poder y toma de decisiones**, saltándonos el de violencia de género para comentarlo en su propio epígrafe.

En diciembre de 2019, el porcentaje de mujeres en el conjunto de cargos ejecutivos de los partidos políticos analizados ha aumentado un 1,1% respecto del año anterior, situándose en un 39,1%, frente al 38,0% de 2018.

Respecto a la representatividad de mujeres en el Senado y en el Congreso de los Diputados, son del 39,9 % y del 44 % respectivamente.

Ya para terminar, se va a comentar **los altos cargos en la administración y en las empresas del Ibex-35**.

En la administración, las mujeres representan casi el 43% del total de quienes ocupaban cargos superiores. El porcentaje más alto está en los miembros del gobierno, con un porcentaje del 58,8% mientras que en secretarías generales y subsecretarías es del 38,3%.

En el año 2019, el porcentaje de mujeres en el conjunto de consejos de administración de las empresas que forman parte del Ibex-35 ha sido del 24,7%, porcentaje sin duda insuficiente, aunque trece puntos más que en 2012, y superior en más de un punto y medio al del año 2018. Respecto de las mujeres en consejos de administración, aunque sigue siendo bajo, está en una tendencia positiva, ya que se ha duplicado los últimos 7 años.

4.1.1 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Siguiendo con la normativa principal, tenemos la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. A continuación, se va a realizar un resumen de la ley.

En el Título I de la Ley orgánica, se detalla el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Comenzando por el artículo 3, se establece el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, directa e indirecta, por razón de sexo, sobre todo de las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y estado civil.

Este principio de igualdad será utilizado como principio informador del ordenamiento jurídico, y por tanto se utilizará para el análisis, interpretación y aplicación de normas jurídicas.

El empleo también es un aspecto en el que se aplica el principio de igualdad. Para ello, en cualquier forma de empleo, ya sea privado o público, no se podrá establecer requisitos ni cortapisas de ningún tipo de discriminación por sexo. Solo en casos concretos y en atención al contexto se podrán establecer característica de género.

La discriminación por razón de sexo puede ser directa o indirecta. La directa viene establecida cuando la situación es clara y definida por el sexo. La indirecta hace referencia a una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra, pero que pone en desventaja a personas de un sexo con respecto a personas del otro, salvo que dicha práctica esté debidamente justificada y sea adecuada a la finalidad.

Se establece también la no discriminación por acoso sexual y la no discriminación por embarazo o maternidad. También se incluye en la no discriminación la indemnidad frente a represalias de las personas que denuncien ser víctimas.

Además de establecer a tutela judicial efectiva de lo anteriormente expuesto, las acciones positivas serán aceptadas para corregir cualquier tipo de discriminación, siempre y cuando sean razonables y proporcionadas. De hecho, la doctrina del Tribunal Constitucional avala este tipo de discriminación porque ayuda a “tratar igual al igual y desigual al desigual”.

En el **Título II**, comentar las políticas públicas para la igualdad que impulsa esta ley. La transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres informará las actuaciones de todos los Poderes Públicos. Las administraciones públicas lo integrarán de forma activa en todas sus disposiciones normativas.

Este hecho se tendrá en cuenta también a la hora de realizar los nombramientos de los Poderes Públicos, sobre todo en los cargos de alta responsabilidad.

El artículo 17 obliga al Estado a crear un “Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades”, cuyo objetivo principal será conseguir los objetivos de esta ley. Para ello, se realizará un informe periódico de la situación por parte del Gobierno, que presentará a las Cortes Generales. Se adecuarán las estadísticas y estudios para poder conocer la realidad de la situación de la igualdad entre hombres y mujeres.

En todas las disposiciones normativas, y sobre todo en los planes especiales de relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros, deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

En lo que se refiere a las actuaciones de las Administraciones Públicas, los artículos 21 y 22 establecen la colaboración entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, especialmente para la planificación. Esta colaboración se articula a través de la Conferencia Sectorial de la Mujer.

Las Entidades Locales integrarán el derecho de la igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán con el resto de las Administraciones Públicas. Se invita a las corporaciones locales al establecimiento de “Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad” para avanzar en un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres.

El Capítulo II, se centra en las acciones administrativas para la igualdad. Este capítulo incorpora todas aquellas acciones que tienen que realizar las administraciones públicas para asegurar la igualdad efectiva.

Comenzando por la educación, el sistema educativo incluirá la igualdad dentro de sus fines, al igual que incorporará, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. Igualmente, añadirán al currículo, en función de las competencias, aquellos elementos para favorecer la igualdad efectiva y la no discriminación.

Entre los elementos a destacar, dejaría el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento del papel de las mujeres en la historia.

En la educación superior se promoverá los planes de estudio y la creación de postgrados específicos y la realización de estudios e investigaciones sobre la materia.

Siguiendo por el artículo 26, las autoridades públicas velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato, en lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de esta.

En lo que respecta a la salud, se realizarán estrategias y programas de salud para la evaluación y desarrollo de las distintas necesidades. Además, se garantizará el derecho a la salud efectiva, evitando el trato discriminatorio por razón de cualquier tipo.

Cuando el gobierno fomente la Sociedad de la Información, lo tendrá que hacer promoviendo la plena incorporación de la mujer, sobre todo en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando a colectivos en riesgo de exclusión y del ámbito rural. Además, se promoverán los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información.

También se fomentará la igualdad en el deporte.

Respecto al desarrollo de la igualdad en el ámbito rural, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo.

Se incluirán acciones para la mejora del acceso a la educación y la formación de las mujeres, al igual que una red de servicios para atender a mayores, y a menores dependientes.

Las políticas urbanas de ordenación territorial y vivienda tendrán en cuenta las necesidades de los distintos grupos sociales y estructuras familiares, para poder asegurar el acceso en igualdad a las infraestructuras urbanas.

El gobierno favorecerá el acceso a la vivienda en mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, sobre todo si se encontrasen en riesgo de exclusión, especialmente si tienen hijos a su cargo.

Tanto la política de deportes como la de cooperación al desarrollo también incorporarán, en la medida de sus posibilidades, medidas efectivas para la igualdad de género.

Para terminar este Título, los contratos de las Administraciones Públicas podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.

Igualmente, los contratos de la Administración General del Estado incorporarán obligatoriamente medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo.

En el **Título III** se habla de aquellas medidas de igualdad relacionadas con los medios de comunicación.

Para dar ejemplo, los medios públicos de comunicación deberán dar una imagen plural y no estereotipada de mujeres y hombres en sociedad. Esto será especialmente así en la Agencia Efe y la Corporación Radio Televisión Española.

En los medios de titularidad privada, se establecerán acuerdos de autorregulación para dar una imagen adecuada de hombres y mujeres. Se declarará ilícita la publicidad discriminatoria y que muestre una imagen distorsionada de la mujer.

En el **Título IV** se trata el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Para ello, se establecerán políticas de empleo para la mejora de la empleabilidad de las mujeres. En la negociación colectiva, se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo.

Dentro del artículo 44 se establece los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Las Administraciones Públicas recientemente aprobaron varias medidas en ese sentido. Por ejemplo, se puede citar la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Otro ejemplo sería que el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores han incluido la lactancia para ambos progenitores, al igual que se ha igualado el permiso de paternidad para ambos progenitores en 16 semanas.

La Ley también establece la obligatoriedad del establecimiento de planes de igualdad para las empresas privadas. Estos planes de igualdad, que serán obligatorios para empresas de más de 50 trabajadores, han de ser implantados con transparencia. El contenido de los planes será, al menos, el siguiente:

1. Proceso de selección y contratación.
2. Clasificación profesional.
3. Formación.
4. Promoción profesional.
5. Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
7. Infrarrepresentación femenina.
8. Retribuciones.
9. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

También las empresas deberán tener medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Estas medidas deberán de ser negociadas con los representantes de los trabajadores.

En el Capítulo IV se insta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a crear un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato.

En el **Título V**, se aborda el principio de igualdad en el empleo público. Por ello, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

1. Remover los obstáculos para la igualdad efectiva.
2. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
3. Fomentar la formación en igualdad.
4. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección.
5. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
6. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.
7. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad.

La Ley establece la obligatoriedad de una presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. En concreto menciona los órganos de selección, así como a las comisiones de valoración.

Para el control de estas medidas, en la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas, se deberá acompañar de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia. En la valoración de tiempos, se contará el tiempo que una persona haya estado de baja por permisos o beneficios de protección a la maternidad y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También se tendrá en cuenta la licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia y la posibilidad de que las vacaciones no se junten con el permiso de lactancia.

En la Administración General del Estado, están regulados los aspectos de conciliación en la Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Al igual que en la parte privada, las administraciones públicas favorecerán la formación en igualdad de trato y se realizará el protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Ya para terminar, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, deberán tener un Plan de Igualdad, que será aprobado por el Gobierno al principio de cada legislatura, siendo objeto de negociación colectiva. Su cumplimiento será evaluado por el Consejo de Ministros.

El plan de esta legislatura empezó a negociarse en marzo del año 2020, y no ha sido aprobado, entre otros, por las disfunciones en el trabajo diario que ha establecido el Covid-19.

Las disposiciones normativas establecidas en la ley serán de obligado cumplimiento tanto en las Fuerzas Armadas como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el **Título VI** se legisla sobre la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro. Se buscará que la provisión de bienes y servicios que sean ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estén obligados al cumplimiento de los principios de igualdad, evitando discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Esto no afecta a la libertad de contratación, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo.

Se prohíbe también a cualquier contratante indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de la salud.

Así mismo, el artículo 71 prohíbe la celebración de contratos de seguros o afines en los que se considere el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, al igual que evitar el embarazo como factor de análisis.

Las consecuencias del incumplimiento de estas prohibiciones serán sanciones, reguladas en base al artículo 69 del Código Civil, es decir, se podrá indemnizar en concepto de daños y perjuicios. En el ámbito actuarial, también podrá ser reclamada indemnización.

En el **Título VII** se crean una serie de Comisiones y Unidades para favorecer la implantación de los objetivos de la Ley.

El artículo 76 crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, como órgano responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales. La Comisión está regulada por el Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad.

Las unidades de igualdad, obligatorias para todos los Ministerios, se encargarán de las funciones recogidas dentro de esta ley, dentro de sus competencias, en particular:

1. Recabar información estadística.
2. Elaboración de estudios.
3. Asesorar a los Departamentos correspondientes.
4. Fomentar el conocimiento del personal de los principios de igualdad.
5. Velar por el cumplimiento de la ley.

Las unidades de igualdad fueron reguladas por el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.

Finalizando, tenemos el Consejo de Participación de la Mujer, órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.

El reglamento del Consejo se articuló a través del Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer.

4.2 Violencia de género.

Según el euro-barómetro de violencia de género, la violencia de género se refiere a violencia dirigida hacia una mujer por el único motivo de serlo. Esta violencia puede ser física, sexual o psicológica, o una combinación de las anteriores. No es un problema local, sino que es un problema global que afecta a todas las personas.

Existen muchos tipos de violencia, desde violencia doméstica, acoso sexual y violencia o incluso ciber-acoso. Según el propio euro-barómetro, 1 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de ciber-acoso.

Cuando existe desigualdad de género no puede existir igualdad social, puesto que la propia violencia (según el euro-barómetro) es causa y consecuencia de la propia violencia de género. El coste en Europa de esta lacra se estima en 226 mil millones de euros.

En marzo de 2016, en la Convención Europea de Estambul, la Unión Europea creó el primer instrumento legal a nivel europeo, para proteger a las víctimas y castigar las agresiones en contra de las mujeres, al igual que establecer medidas preventivas.

4.2.1 Estadísticas sobre la violencia de género.

A continuación, se va a describir las estadísticas principales sobre violencia de género. Para ello utilizaremos el boletín anual de 2018 que publica la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

En el año 2018, 50 personas murieron por violencia de género. De las 50 mujeres 16 habían denunciado, el 64 % habían nacido en España, y respecto de los agresores, el 18 % consumaron el suicidio. De las 50 personas víctimas, 7 eran menores de edad.

En lo que respecta a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual hacia las mujeres en España en 2018, hubo 9.381 delitos, siendo la mayoría de los delincuentes hombres en un 96,1% de los casos. El 76.3 % de los delitos se cometieron en la franja de los 0 a los 30 años.

Un tipo de violencia de género es la violencia doméstica. La violencia doméstica se define como todo acto de violencia física, o psicológica ejercido tanto por un hombre como por una mujer, sobre cualquier persona de parentesco cercano, excepto la violencia de género.

Las víctimas de violencia doméstica en 2018 fueron de 7.388, un 6,9 % más que el año anterior. El total de ellas, fueron mujeres el 62,2 % y de hombres el 37,8 %.

El número total de víctimas de violencia doméstica fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,5 víctimas por cada persona denunciada. Además, un total de 221 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez. La edad media de las víctimas es de 41,3 años.

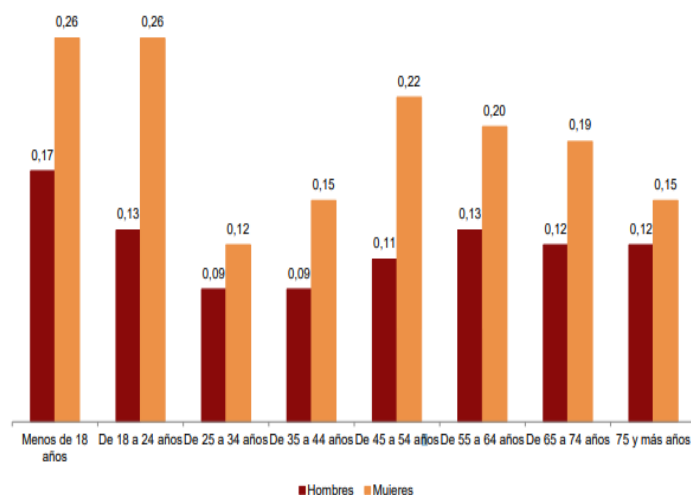


Figura 8 víctimas de violencia doméstica según sexo y edad (Fuente: Observatorio de la mujer).

Respecto a la nacionalidad, la tasa entre extranjeros y nacionales es similar, de un 0,13 y un 0,14 respetivamente. En el caso de víctimas femeninas, las nacidas en el extranjero presentan una tasa más elevada que las nacidas en España (0,25 frente a 0,18).

Es importante analizar un nuevo fenómeno que ha llamado la atención de las autoridades, que es la “Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Se define la trata de seres humanos como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, con alguno de los siguientes fines:

1. La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.
2. La explotación sexual, incluida pornografía.
3. La explotación para realizar actividades delictivas.
4. La extracción de sus órganos corporales.
5. La celebración de matrimonios forzados.

Las estadísticas recogen que un total de 13.317 personas han sido posibles víctimas de trata o de explotación sexual. De todas ellas, por motivos de trata de personas hay 4.302 mujeres, de las cuales 656 tenían hijos.

El 72,1 % de todas esas mujeres, estaban entre los 18 y los 35 años. Por nacionalidad, el país con más mujeres es Nigeria con un 26,8 % del total, seguido de lejos por Rumania y Colombia con un 15,71% y un 10,27 % respectivamente. De nacionalidad española hay un total de 94 personas, lo que supone el 2,19% del total.

4.2.2 Ley Orgánica 1/2004, Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género.

La Ley Orgánica 1 /2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. A continuación, se va a realizar un resumen de la ley.

Comienza el **Título I** de la ley con las medidas de sensibilización, prevención y detección. La primera medida será la puesta en marcha del “Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género”, cuyo objetivo será introducir las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y de la igualdad entre mujeres y hombres.

Estos mismos valores serán impulsados en todos los niveles del ámbito educativo, desde educación infantil, hasta bachillerato y formación profesional. Para ello, se eliminarán en el material todo tipo de estereotipos sexistas o discriminatorios. Todo esto se conseguirá con una formación inicial y permanente del profesorado.

También habrá un control en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación. Para ello se declarará ilícita toda imagen de la mujer que tenga carácter vejatorio o discriminatorio. Esto se realizará promoviendo códigos de autorregulación de los entes públicos.

Ya en el ámbito sanitario, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, creará una Comisión contra la Violencia de Género, que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias necesarias para su lucha.

El **Título II** habla de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Los derechos son los siguientes:

1. **Derecho a la información y asesoramiento** adecuado a su situación personal.
2. **Derecho a la asistencia social integral.** Esta asistencia integral incorporará, al menos
 - 2.1. Información a las víctimas.
 - 2.2. Atención psicológica.
 - 2.3. Apoyo social.
 - 2.4. Seguimiento de las reclamaciones.
 - 2.5. Apoyo educativo a la unidad familiar.

- 2.6. Formación preventiva en los valores de igualdad, apoyo a la formación e inserción laboral.
3. **Derecho a la asistencia jurídica.**
4. **Derechos laborales y de Seguridad Social:** se tendrá derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo o a la suspensión o extinción de contrato de trabajo.
5. **Ayudas Sociales:** si se cumplen una serie de requisitos, se le podrá dar un subsidio por equivalente a seis meses de desempleo.
6. También tendrá **acceso a la vivienda**, siempre dentro de la legislación aplicable.

Se crea en esta Ley la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las administraciones con competencia en la materia.

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer se crea mediante el Real Decreto 816/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Actualmente pertenece al Ministerio de Igualdad.

El artículo 30 constata la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. El Real Decreto que lo crea es el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Se creará también unidades especializadas en las Fuerzas Armada y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el último título de la ley, el **Título V**, se define la tutela penal y judicial. Para su consecución efectiva, se crean los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y se cambian ciertas normas procesales para adaptarlas a los delitos de género.

Se crea también el Fiscal contra la Violencia Sobre la Mujer, cuyas funciones serán las siguientes:

1. Practicar las funciones del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia, en lo que se refiere a actos por violencia de género.
2. Intervenir en los procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar informes de estas.
4. Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género.
5. Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género.

4.2.3 Pacto de estado contra la violencia de género.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados y en el Senado, tiene como objetivo dotar de medios a la sociedad para perseguir todas las formas de violencia contra la mujer, sobre todo de las nuevas formas de violencia, como son la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual.

Este Pacto de Estado, incluye un incremento de mil millones de euros durante los próximos 5 años, repartidos de la siguiente forma:

- 100 millones de euros adicionales para las Entidades Locales.
- 500 millones de euros adicionales para las Comunidades Autónomas.

- 400 millones de euros adicionales destinados a competencias estatales contra la Violencia de Género.

Los principales ejes de actuación del Pacto de Estado son los siguientes:

- **Eje 1:** La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género.
- **Eje 2:** La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red, entre las autoridades y organismos responsables.
- **Eje 3:** El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas.
- **Eje 4:** La intensificación de la asistencia y protección de menores.
- **Eje 5:** El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial.
- **Eje 6:** La mejora del conocimiento como complemento indispensable para contribuir de forma eficaz a la lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul; aportando datos más fiables, completos y detallados sobre sus formas, incidencia, causas y consecuencias.
- **Eje 7:** Recomendaciones a Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras instituciones, como agentes colaboradores necesarios para conseguir erradicar la violencia sobre las mujeres por razón de género.
- **Eje 8:** La visualización y atención de las formas de violencia de género fuera del contexto de pareja o expareja.
- **Eje 9:** El compromiso económico con las políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres.
- **Eje 10:** El seguimiento del Pacto de Estado facilitando la información necesaria a la Comisión de Seguimiento del Pacto.

4.2.4 Dispositivos de control telemático de medidas y penas de alejamiento

Cuando se dispone de una orden de alejamiento, y si así se considera por parte de la Autoridad Judicial, se pueden establecer medios tecnológicos para establecer el control de las medidas y penas de alejamiento que el inculcado/condenado tiene que cumplir.

Estos medios tecnológicos se centran en un dispositivo que permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima. Los objetivos son 3:

1. Hacer efectivo el derecho de la víctima a su orden de alejamiento.
2. Documentar el posible quebrantamiento de la medida o de la prohibición de aproximación impuesta.
3. Disuadir al inculcado/condenado.

El inculcado/condenado tiene un dispositivo que es un transmisor de radiofrecuencia, en forma de brazalete, con unos sensores que indican su manipulación o su rotura. Este emisor emite una señal a otro dispositivo llamado “unidad 2track”.

La “unidad 2Track” es un dispositivo de localización GPS que incorpora las funcionalidades básicas de un móvil, además de la recepción de la señal RF emitida por el transmisor. De estas unidades habrá dos, una para la víctima y otra para el inculcado/condenado.

Con estos dispositivos se es capaz de evaluar si existe una entrada en la zona de exclusión por parte del inculcado/condenado, ya sea fija o móvil, la rotura del dispositivo, su batería baja o la separación del brazalete con la “unidad 2track” del inculcado/condenado.

Estas señales se envían a un centro de control llamado COMETA. COMETA se coordina con las autoridades judiciales y la policía para realizar el control de todas esas señales.

Concluyendo, la situación de la mujer dista de ser igual a la de un hombre. Existen numerosos indicadores en los cuales, en España, aunque más a nivel internacional, no existe una igualdad plena. Por ejemplo, la brecha salarial de las mujeres con respecto del hombre está en torno al 16 % de diferencia, es decir, una mujer cobra un 16% menos que un hombre por el mismo trabajo.

En lo que respecta a violencia de género, 50 mujeres fueron asesinadas en el año 2018. La ley de violencia de género establece controles y da mecanismo de defensa para las mujeres que denuncien la situación. El Observatorio Estatal en Contra la Violencia de Género realiza anualmente estadísticas muy detalladas de la violencia de género, al igual que de las víctimas de trata sexual.

5 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Para conocer la realidad social es necesario un análisis multidisciplinar, normalmente incluyendo la realidad económica, social y política.
- La realidad demográfica de España ha cambiado mucho los últimos años, destacando principalmente la falta de natalidad y la alta esperanza de vida.
- Para combatir esta realidad, la Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico, se articula en 3 grandes retos a superar: El envejecimiento poblacional, el despoblamiento territorial, y los efectos de la población flotante.
- La discapacidad y la dependencia son actuaciones básicas obligadas por la Constitución, además de ser un Pilar Europeo. La discapacidad, en concreto, se regula en el Real Decreto Legislativo 1/2013 “Ley General de Discapacidad” y la Dependencia en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia”
- Respecto a la dependencia, se incluye en la propia Ley la creación del sistema de Información, llamado SISAAD, cuyos objetivos son la recepción de los datos de tramitación de expedientes de los dependientes, para el pago del nivel mínimo y la publicación de estadísticas.
- Dentro de la discapacidad, es importante destacar el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
- La igualdad entre hombres y mujeres es un Pilar Europeo y una acción destacada de la ONU desde los años 70.
- La ley principal que le da cobertura es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectivas de Mujeres y Hombres. Cuyo objetivo es favorecer la igualdad y la visión no estereotipada de la mujer.
- La violencia de género y la trata de mujeres son unas de los mayores problemas a los que se enfrenta la igualdad entre mujeres y hombres.
- El gobierno impulsó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género para dar respuesta al problema de la violencia de género.
- El plan estrella para su lucha, es el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, firmado en 2017, que aumenta la financiación durante los siguientes 5 años.

6 GLOSARIO

- BVD: Baremo de Valoración de la Dependencia.
- CCAA: Comunidades Autónomas.
- INE: Instituto Nacional de Estadística.
- LISMI: Ley de Integración Social de los Minusválidos.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- PIA: Plan Individualizado de Atención.
- RF: Radio Frecuencia.
- SAAD: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- SISAAD: Sistema de Información del SAAD.
- UE: Unión Europea.

7 TEST

7.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Según Manuel Castells, ¿Cuál de los siguientes factores no determina las sociedades?
 - a) Producción.
 - b) El Poder.
 - c) La cultura.
 - d) La experiencia.
- 2) Según José Félix Tezanos, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
 - a) En España, el concepto de familia patriarcal ha evolucionado.
 - b) España es un receptor neto de inmigración.
 - c) La esperanza de vida en España es de las más alta y la tasa de natalidad es de 1,3 hijos.
 - d) Todas las anteriores.
- 3) Respecto de las proyecciones demográficas del INE para 2070, indicar cuál de las siguientes es falsa:
 - a) Se estima que el crecimiento de población sea de un millón de personas.
 - b) La población centenaria pasará a ser 217.344 personas en 2070.
 - c) La esperanza de vida de mujeres y hombres se equiparará.
 - d) La tasa de fecundidad de las mujeres subirá a 1,31.
- 4) Indica cuál de los siguientes es un eje de la Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico:
 - a) Envejecimiento cronificado.
 - b) Población flotante.
 - c) Masificación del turismo.
 - d) La España vaciada.
- 5) Indica cuál de las siguientes Comunidades Autónomas no es de las más afectadas por la población flotante según el INE:
 - a) Canarias.
 - b) Andalucía.
 - c) Comunidad Valenciana.
 - d) Murcia.
- 6) Indica la afirmación verdadera:
 - a) Según la UE, estar en riesgo de despoblación es tener menos de 12,5 km cuadrados por habitante y estar en riesgo severo es tener menos de 8 km cuadrados por habitante.
 - b) Según la UE, estar en riesgo de despoblación es tener menos de 12 km cuadrados por habitante y estar en riesgo severo es tener menos de 7 km cuadrados por habitante.
 - c) Según la UE, estar en riesgo de despoblación es tener menos de 17 km cuadrados por habitante y estar en riesgo severo es tener menos de 12 km cuadrados por habitante.
 - d) Según la UE, estar en riesgo de despoblación es tener menos de 8 km cuadrados por habitante y estar en riesgo severo es tener menos de 12,5 km cuadrados por habitante.
- 7)Cuál de las siguientes es el número de ley que define la Ley General de Discapacidad:
 - a) Ley 13/1982, de 7 de abril.
 - b) Ley 1/2013, de 29 de noviembre.
 - c) Real Decreto Ley 1/2013, de 29 de noviembre.
 - d) Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
- 8) Cómo define la Ley General de Discapacidad a un discapacitado:

- a) Presentan deficiencias físicas o mentales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
 - b) Presentan deficiencias físicas, mentales y intelectuales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
 - c) Presentan deficiencias físicas, mentales y sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
 - d) Presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
- 9) Indica la respuesta correcta, respecto a la situación actual de la discapacidad en España:
- a) En torno al 10 % de las personas han sido declaradas con algún tipo de discapacidad.
 - b) Existe una brecha de género importante respecto de las personas en situación de discapacidad.
 - c) El conjunto de personas mayores de 65 años es mayor que desde los 0 a los 64 años.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 10) Indica cuál de los siguientes no es un eje sobre lo que se arbitra la Estrategia Europea de la Discapacidad:
- a) Dinamización de la economía.
 - b) Asistencia tecnológica.
 - c) Empleo.
 - d) Educación.
- 11) ¿Cuál de los siguientes organismos podrá ser utilizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la definición de modelos, condicionantes y procedimientos?
- a) La Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones Públicas.
 - b) Los órganos de coordinación en materia de tecnologías de la información de la Administración General del Estado.
 - c) La Comisión Sectorial de Administración Electrónica.
 - d) Todos los anteriores.
- 12) Indica cuál de los siguientes es un servicio de la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia:
- a) Servicio de teleasistencia.
 - b) Servicio de centro de día para mayores.
 - c) Servicio de cuidados personales.
 - d) Todas las anteriores.
- 13) Indica cuál de las siguientes no es una legislación estatal de desarrollo de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
- a) Real Decreto Ley 1051/2013, de 27 de diciembre.
 - b) Real Decreto.174/2011, de 11 de febrero.
 - c) Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre.
 - d) Real Decreto 291/2015, de 17 de abril.
- 14) ¿En qué año se declara el nacimiento del feminismo moderno?
- a) En 1975 en la declaración del Año Internacional de la Mujer, en Ciudad del Cabo.
 - b) En 1975 en la declaración del Año Internacional de la Mujer, en Ciudad de Méjico.
 - c) En 1985 en la Conferencia Internacional de Nairobi.
 - d) En 1985 en la Conferencia Internacional de Taipéi.
- 15) Indica cuál de los siguientes es un eje de acción para la igualdad según la UE:
- a) La brecha salarial.
 - b) El techo de cristal.

- c) La violencia de género.
 - d) Todas las anteriores.
- 16) ¿Cuál es la brecha salarial a tiempo completo?
- a) -5 % (en favor de las mujeres).
 - b) 14,5 % (en contra de la mujer).
 - c) 9,1% (en contra de la mujer).
 - d) 10,1% (en contra de la mujer).
- 17) Según está escrito en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿Qué Ministerio es el responsable de la igualdad en el ámbito Rural?
- a) Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales.
 - b) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 - c) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales.
 - d) Ninguno de los anteriores.
- 18) ¿Qué comisiones y unidades favorecen la implantación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?
- a) Las unidades de Igualdad.
 - b) La comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
 - c) El consejo de Participación de la Mujer.
 - d) Todas las anteriores.
- 19) Di cuál de las siguientes definiciones de violencia de género se ajusta más a la que da el euro-barómetro:
- a) Violencia dirigida hacia una mujer por el único motivo de serlo. Esta violencia puede ser física o sexual, o una combinación de las anteriores.
 - b) Violencia dirigida hacia una mujer por el único motivo de serlo. Esta violencia puede ser física o psicológica, o una combinación de las anteriores.
 - c) Violencia dirigida hacia una mujer por el único motivo de serlo. Esta violencia puede ser física, sexual o psicológica, o una combinación de las anteriores.
 - d) Violencia dirigida hacia una mujer por el único motivo de serlo. Esta violencia puede ser sexual.
- 20) ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de las mujeres víctimas de Violencia de Género, según el Título II de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género?
- a) Derecho a asistencia jurídica.
 - b) Derecho a un trabajo directo.
 - c) Derecho a la asistencia social e integral.
 - d) Acceso a la vivienda.
- 21) En el pacto de Estado contra la violencia de género, firmado en 2017, ¿Qué cantidad se le asignará a las CCAA en los próximos 5 años?
- a) 500 millones.
 - b) 300 millones.
 - c) 400 millones.
 - d) 600 millones.
- 22) Respecto de los dispositivos de control telemático de medidas y penas de alejamiento. ¿Qué nombre tiene el localizador GPS?
- a) Unidad GPS.
 - b) Unidad 2Track.
 - c) Unidad Track.
 - d) Ninguna de las anteriores.

7.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	C
2	D
3	C
4	B
5	D
6	A
7	D
8	D
9	D
10	B
11	D
12	D
13	A
14	C
15	D
16	C
17	C
18	D
19	C
20	B
21	A
22	B

8 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Informe situación actual social de España de Tezanos
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1036609>
2. Proyecciones INE 2020-2070.
https://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf
3. Estadísticas sobre discapacidad.
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/bdepcd_2018.pdf
4. Estrategia nacional sobre discapacidad.
<https://www.msbs.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/planAccionEstrategiaEspanolaDiscapacidad.htm>
5. Estrategia nacional ante el reto demográfico.
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/index.htm
6. Estrategia nacional ante el reto demográfico.
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_generales_estrategia.pdf.pdf
7. Portal nacional de violencia de género.
<https://violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoNormativo/home.htm>

8.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

8. Libro “Estructuras de poder” de Marx Weber.
9. Noticia sobre el tribunal inglés y el Veganismo.
https://elpais.com/sociedad/2020/01/03/actualidad/1578074181_397625.html
10. Informe anual, centrado en demografía, del Defensor del Pueblo.
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/06/Separata_situacion_demografica.pdf
11. Normativa sobre dependencia.
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/normativa_d/normativa_nr_dep/index.htm
12. Euro barómetro para la violencia de género.
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2115_85_3_449_ENG.
13. Datos sobre violencia de género en España.
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinAnual/docs/B_E_Anual_2018.pdf
14. Resumen INE datos sobre violencia de género.
https://www.ine.es/prensa/evdvg_2018.pdf
15. Principales puntos de impacto de la estrategia europea por la igualdad.
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/la-situaci%C3%B3n-de-la-dona-europa-qu%C3%A8-fa-la-ue-la-igualtat-de-g%C3%A8nere_es
16. Datos del INE.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&menu=ultiDatos&idp=1254735572981